

통 보

1. 제 목 : 재정보증보험 등 보험가입에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 업무수행 중에 발생할 수 있는 불의의 사고에 대비하고 안정적인 업무수행을 위하여 수행업무 내용과 해당 직원 등을 대상으로 보험에 가입하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「회계규정」 제9조(회계관계직원의 재정보증)에 따라 회계관계직원은 재정보증 없이 직무를 담당할 수 없으며 같은 규정 시행세칙 제5조(회계담당) 제1항과 제6조(회계관계직원의 재정보증) 별표3에 따라 회계관계직원의 범위를 회계, 계약, 재고 자산, 고정자산의 총 4개 부문으로 구분, 해당 직책을 정하여 운영하도록 하고 있습니다.

또한 「개인정보 보호법 시행령」 제48조의7(손해배상책임의 이행을 위한 보험 등 가입 대상자의 범위 및 기준 등)에서는 전년도(법인의 경우에는 전 사업연도를 말한다)의 매출액이 5천만원 이상일 경우 법 제39조의9제1항에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립해야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 회계관계직원은 관련 규정에 따라 재정보증을 하고 직무를 담당하게 하여야 하며, 장기요양급여 청구 등 시설이용자의 개인정보를 취급하고 있는 요양원에서는 개인정보와 관련된 사고 발생 시 손해배상책임의 이행을 다 하기 위하여 보험 가입 등의 필요한 조치를 취하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ■■ 감사 시 업무수행을 위한 보험 가입 내용을 확인한 결과, 주간보호센터에서 청구담당자로 근무하는 직원 1명에 대하여 재정보증보험 가입이 안 되어 있었고, ■■의 요양정보시스템을 운영하며 입소자 등의 개인정보를 취급하고 있고 [표]와 같이 2분기 매출액이 이미 17억 원을 초과하고 있음에도 개인정보보호 사고에 대비하기 위한 보험에도 가입하지 않은 채로 운영하는 것으로 확인되었습니다.

[표] ■■ 2022년도 2, 3분기 매출액

(단위 : 백만원)

구 분	'22.4	'22.5	'22.6	'22.7	'22.8	'22.9	계
매출액	6	243	281	368	398	403	1,701

4. 관계기관 의견

- ■■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■장은

- 재정보증보험의 가입 등 업무수행 중에 발생할 수 있는 사고에 대비하기 위한 보험의 가입을 검토하여 조치하시기 바랍니다. (통보)